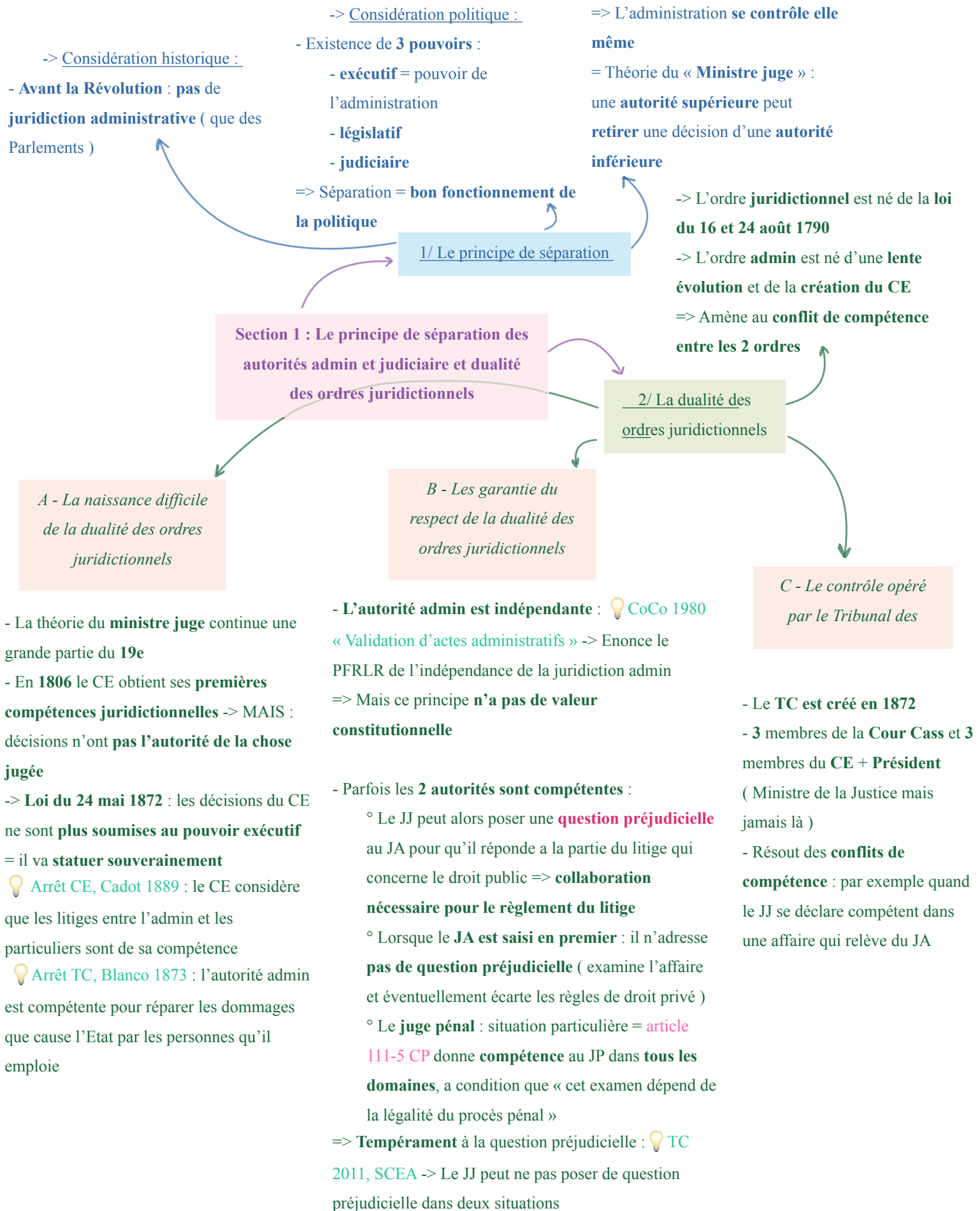


# Thème 1 : Le contrôle de l'administration par le juge judiciaire



-> **Article 66 de la Constitution** : le **JJ** est compétent en matière de **protection des libertés individuelles**

💡 **CoCo 1977, Fouilles des véhicules** -> vie privée est une liberté individuelle et donc relève du JJ

=> **Evolution** : le CoCo a ensuite fait **sortir** du champ d'application de l'**art 66** des libertés pour les consacrer en tant que « **libertés personnelles** » -> **afin que le JA puisse entre compétent** pour les préserver :

- liberté d'aller et venir
- droit au respect de la vie privée
- droit au mariage

-> Le JJ est aussi compétent pour **défendre la propriété privée immobilière** mais **pas** sur le fondement de l'**art 66**

=> Sur le **fondement d'un PFRLR** reconnu dans décision

💡 **1989, TGV Nord**

-> Situation où l'**admin porte atteinte à la propriété privée immobilière**

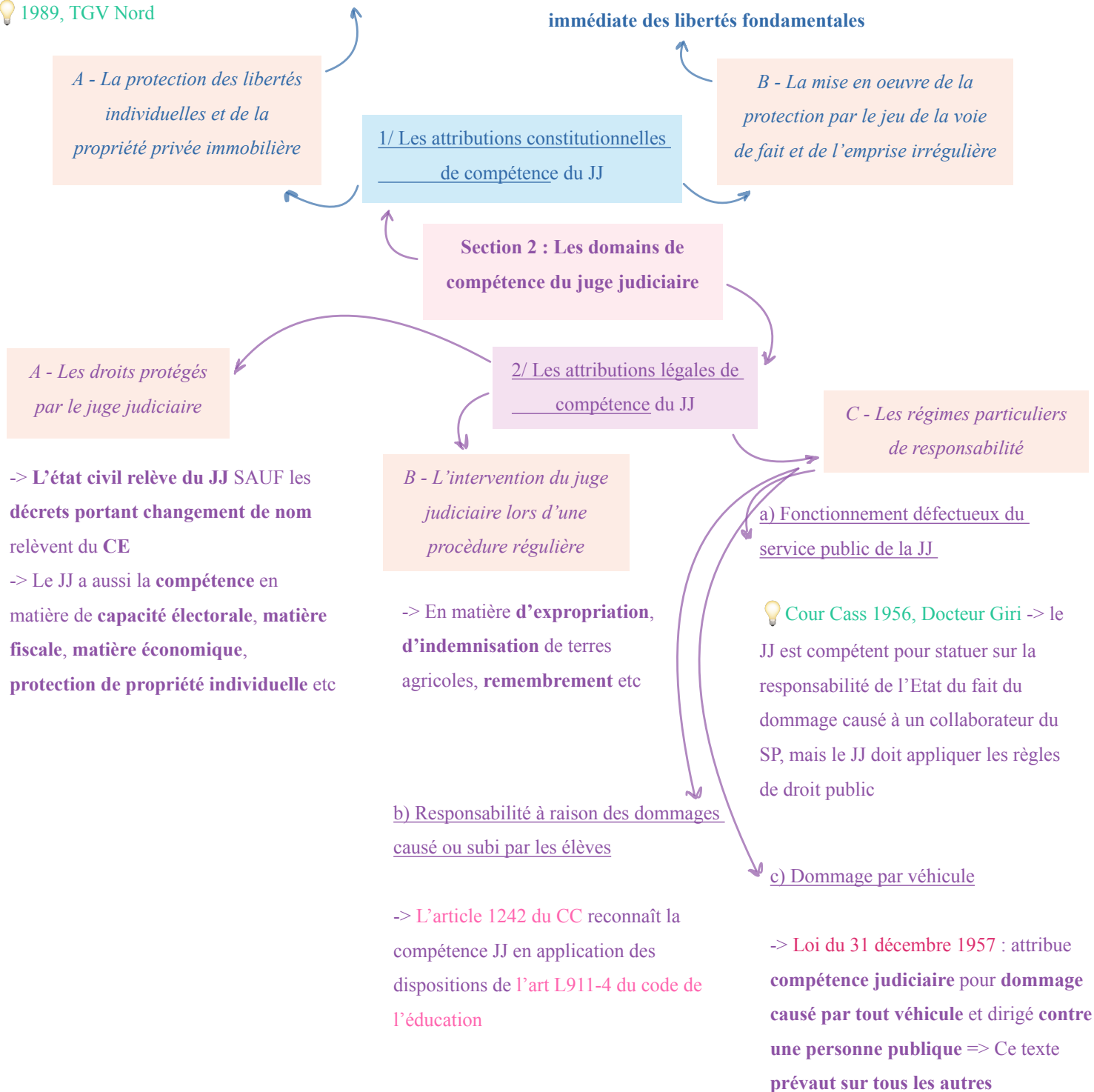
- **L'emprise irrégulière** : permet à l'admin de **faire cesser un atteinte causé par une violation de la PPI** par l'admin

-> A **disparu** depuis 💡 **TC 2013, Pannisson c/ Commune de St Palais sur mer** -> le JJ est maintenant compétent qu'en cas d'**extinction** de la PPI

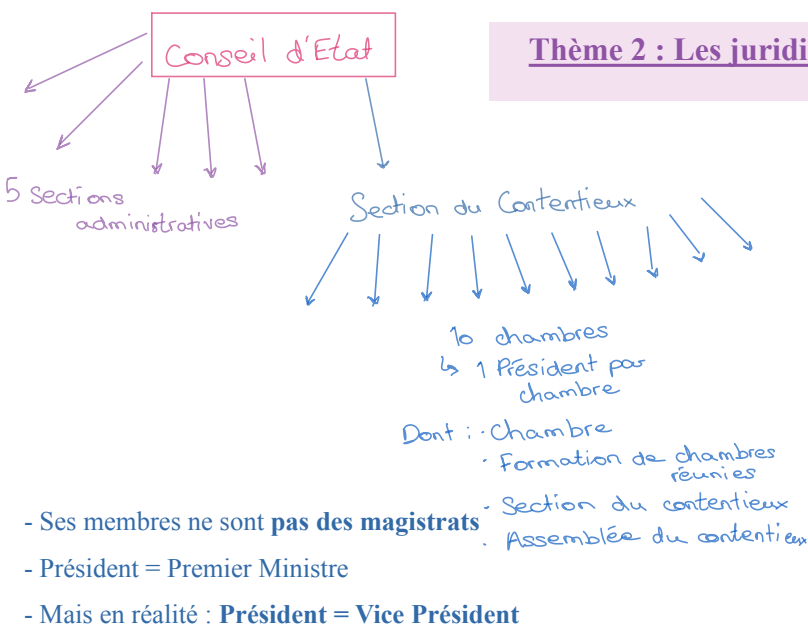
- **La voie de fait** : l'admin agit alors que ce n'est pas dans sa compétence : l'admin va **perdre ses pouvoirs de PPP** et va être jugée par le JJ **comme personne normale**

=> 💡 **TC 2013, Bergoend** -> **réduit** la voie de fait **uniquement à l'atteinte des libertés individuelles**

- **Le référé liberté** : permet au juge de prendre **toutes les mesures** demandées susceptibles de **mettre fin à une atteinte grave et immédiate des libertés fondamentales**



## Thème 2 : Les juridictions administratives



### -> Le CE : juge de première instance

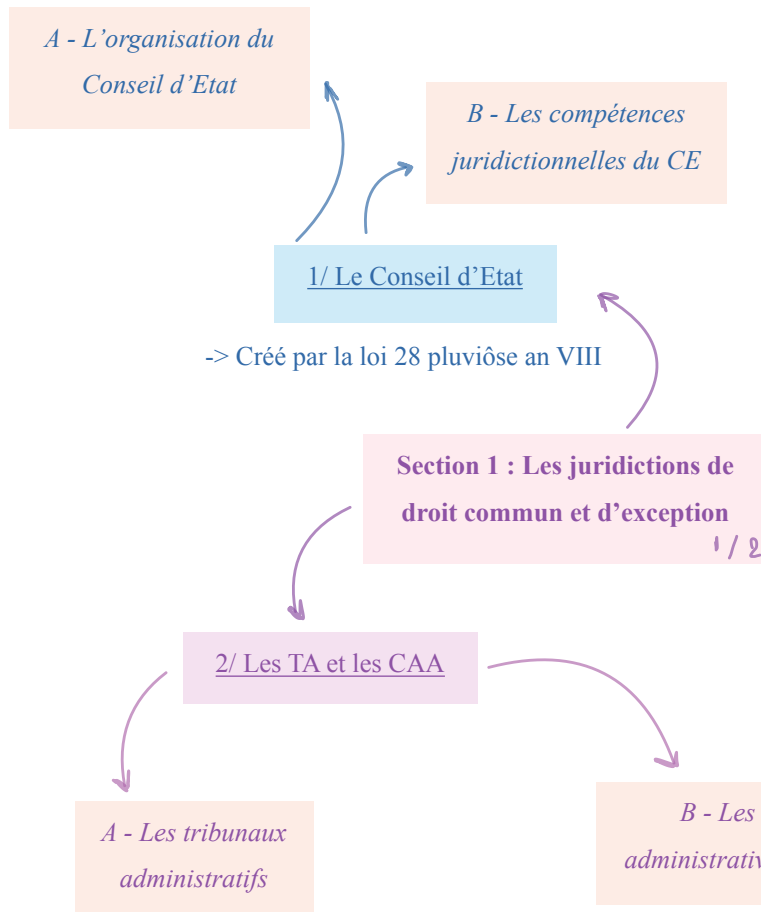
- Le CE est aussi juge du fond
- Deux grandes catégories de contentieux :
  - **demandes d'annulation**
  - **demandes de réparation**
- Le CE est juge de l'excès de pouvoir = peut **annuler certaines décisions admin**
- Compétences du CE énoncées dans **article R311-1 CJA**
- Le CE est juge de plein contentieux = dispose de **pouvoirs + étendus**
- Il est aussi juge des actions en responsabilité dirigé contre l'Etat pour **durée excessive de la procédure devant JA**
- Il est aussi juge électoral = élection Parlement Européen, Conseils Régionaux, etc

### -> Le CE : juge d'appel

- Compétences **réduites** en matière d'appel depuis les CAA
- Mais compétent pour :
  - **Renvoi des JJ**
  - **Appel jugement** pour élections municipales / départementales
  - **Ordonnances** rendues par le juge des **réfères du TA** en **matière de référé liberté**

### -> Le CE : juge de cassation

- > **Article L311-1 CJA** : le CE est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation



- Créés en **1953**
- Composé de **magistrats admin**
- **42** en France + Outre-Mer
- Chaque TA a **au moins 2 chambres**
- Le TA est **juge de droit commun**
- Le **CJA** donne la **liste des conditions d'exercice des compétences** par les TA
- Jugement **susceptibles d'appel**
- > **Sauf : litiges mineurs** qui sont rendu rendu en **premier et dernier ressort** ( aides sociales, taxe foncière, suspension permis de conduire etc )

- Moins nombreuses que les TA ( **9** )
- **Magistrats admin**
- Chaque cours est **divisée en Chambre**
- Les CAA ne sont **pas que juge d'appel** : sont aussi juge de **premier et dernier ressort** ( dans **certaines domaines** )
- Décisions **susceptibles d'un pourvoi devant le CE**

- **Deux critères principaux :**

- Nature de l'acte ayant créé l'organisme :

Depuis la décisions du 💡 **Coco 1961**, **Organisation judiciaire** = seule la loi

**créé un ordre de juridiction**

- > Création du Tribunal Militaire 💡 **CE 1962 Rubin de Servens**

- Critère matériel : nature du litige. 💡 **CE 1947, « D'aillières »** :

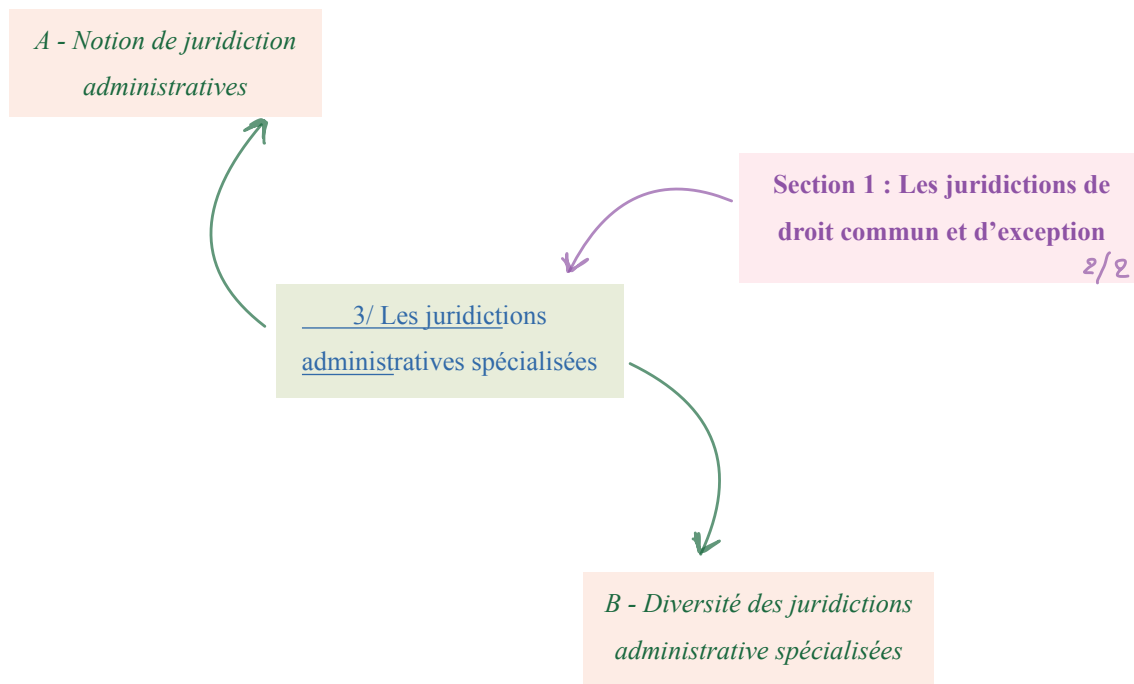
l'organisme à le caractère d'une **juridiction par la nature des affaires**

> Il existe **d'autres critères** pour **identifier une juridiction** : la

composition de l'organisme ( l'organisation et la composition de

l'organisme aident à l'identifier comme juridiction : 💡 **CE 1970 Bouez c.**

**UNEF** )



-> Les **juridictions admin spécialisées** sont nombreuses

- Juridictions financières : **Cour des Comptes** : juge les comptes des administrations et vérifie la gestion des services publics
- Juridictions disciplinaires : **Conseil supérieur de la magistrature** juge les fautes disciplinaires commises par les magistrats / **Conseils des ordres professionnels** juge les fautes disciplinaires commises par les professionnels / **Cour Nationale du Droit d'asile** ( CNDA ) qui juge les refus de l'OFPPA
- **Tribunal du stationnement payant** : saisie après recours préalable auprès d'une collectivité territoriale

- Travaux publics : responsabilité contractuelle + responsabilité extra-contractuelle

> **Loi du 28 pluviôse an VII** : texte fondateur attribuant la **compétence exclusive au juge administratif**

> Les litiges relatifs aux **marchés publics de travaux** relèvent du **JA** : 💡

Arrêt TC 1955 « Effimief »

> Le JA est compétent pour les **dommages résultant de travaux publics** ( ex : défaut d'entretien ) : 💡 Arrêt CE 1921, « Commune de Montségur »

> Les dommages causés par **l'existence même d'un ouvrage** ( ex : barrage ) sont indemnisés exclusivement par le **JA** : 💡 Arrêt CE 2010, « M et Mme Béliгаud »

- Domaine public : **article L2331-1 du CGPPP** = le **JA** est compétent pour les litiges relatifs aux **biens immobiliers des personnes publiques affectées à l'usage du public** ou à un **SP** ( amphi de la fac )

- Contrats de la commande publique : **Article L6 du code de la commande publique** = confère la nature de **contrats administratifs** aux **marchés publics** et **concessions**, donc compétence du **JA**

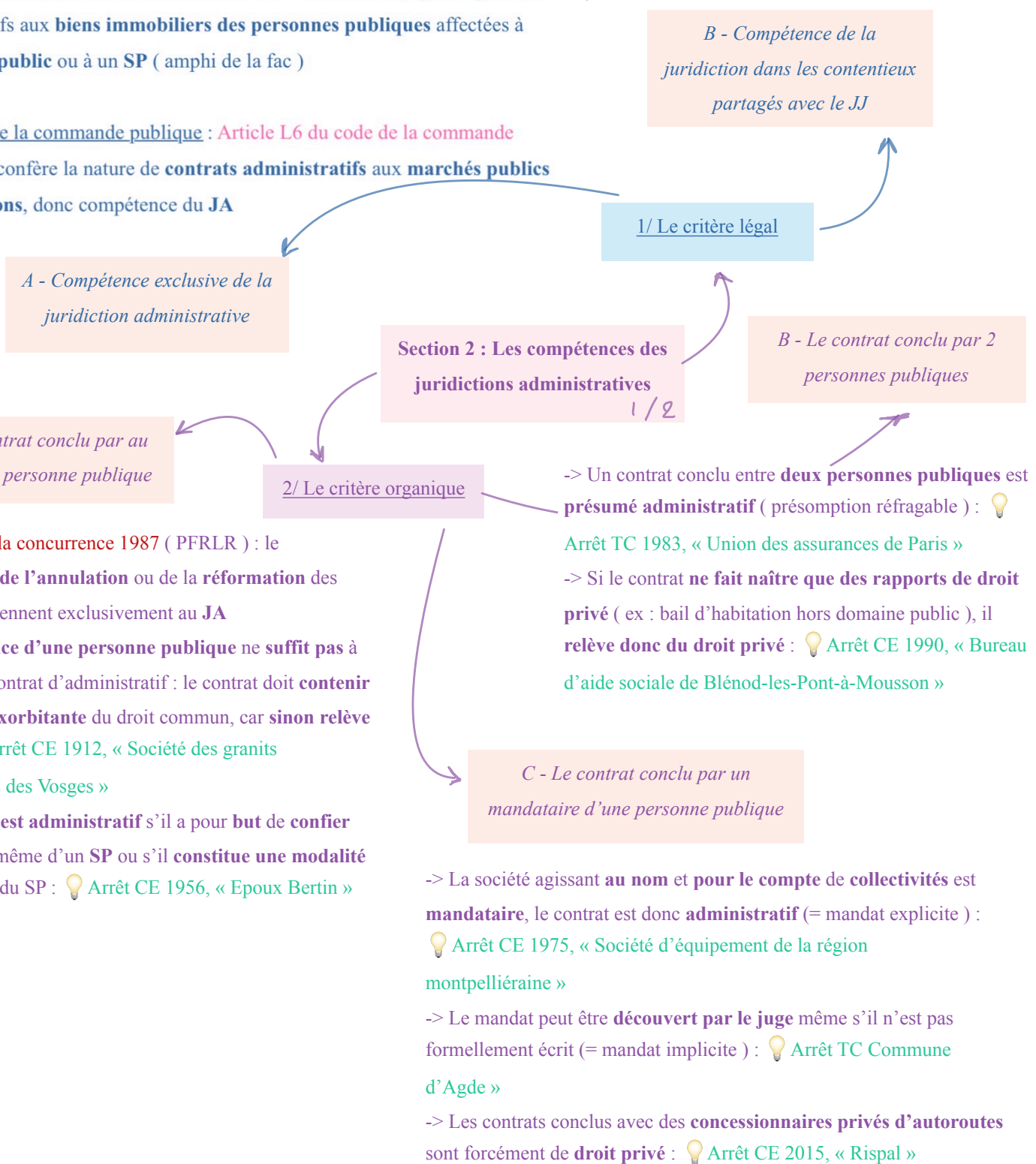
- Opposition au changement de nom : lorsque le **ministre prend un décret pour valider le changement de nom** d'un indiv, on peut s'y **opposer devant le JA**

- Contentieux fiscal financier :

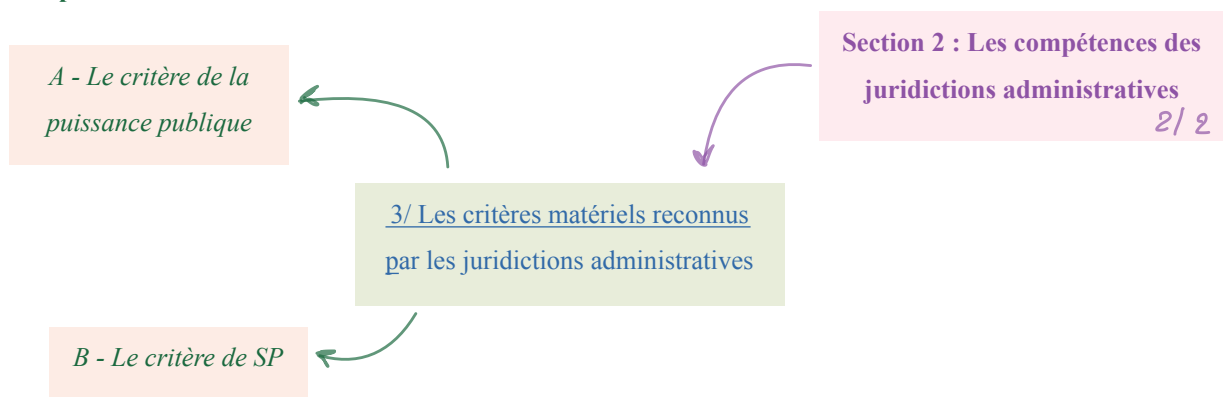
-> **JA** : en matière **d'impôt directs** + litiges relatifs au principe et à la mise en oeuvre de l'impôt direct

-> **JJ** : en matière **d'impôt indirects**

- Contentieux douanier : le **JJ** est plus **largement compétent** ( en matière d'assiette et de recouvrement des droits )



- > **Conseil de la Concurrence 1987**, érige un **PFRLR** qui est la **compétence du JA** pour l'**annulation** ou la **réformation** des **décisions administratives** prises dans l'**exercice de prérogatives de puissance publique (PPP)**
- > Les **recours contre les décisions administratives** relèvent des **juridictions administratives** : **Article L431-1 du CRPA**
- > Les **personnes privées** peuvent prendre des **actes administratifs** s'ils sont **relatifs à l'utilité publique** : 💡 **Arrêt CE 1935, « Etablissement Vézia »**
- > Les **organismes privés gérant un SP** prennent des **actes administratifs** lorsqu'ils **mettent en oeuvre des PPP** : 💡 **Arrêt CE 1938, « Caisse primaire Aide et Protection »**
- > Les **décisions des ordres** (ex : **Ordre national des médecins**), sont des **actes administratifs** relevant du **JA**, bien que l'ordre ne soit pas un établissement public : 💡 **Arrêt CE 1943, « Bougen »**
- > Les **fédérations sportives** sont considérées comme **personnes privées** exerçant un **SP** et disposant de **PPP**



#### a) Le SP de la justice

- > Le SP est le **critère de base** de la **compétence administrative** en matière de **responsabilité** : 💡 **Arrêt TC 1873, « Blanco »**
- > **Organisation** du SP de la justice = **JA** : 💡 **Arrêt TC 1952, « Préfet de la Guyane »**
- > **Fonctionnement** du SP de la justice = **JJ**

#### b) Les SPA et SPIC

- > **Création de la distinction** : 💡 **Arrêt TC 1921, « Société commerciale de l'Ouest Africain »**
- > le SP est un **SPIC** si **3 critères** : **objet**, **fonctionnement** et **modalité** de gestion du service : 💡 **Arrêt 1956, « Union syndicale des industries aéronautiques »**
- Rapport entre le SP et son personnel :
  - **JA** compétent dans les **SPA**
  - **JJ** compétent dans les **SPIC** - ⚠️ Si un acte relatif au SPIC concerne l'**organisation du service** = compétence **JA** : 💡 **Arrêt TC 1968, AirFrance c/ Epoux Barbier** - Idem le contentieux relatifs aux **agents de direction + comptable public** = **JA**
- Rapport entre SPIC et usagers : compétence du **JJ**
- Rapport entre le SP et les tiers :
  - **JA** compétent dans les **SPA**
  - **JJ** compétent dans les **SPIC** - ⚠️ Si le dommage est **causé par un tiers** à l'occasion de **travaux publics exercé par le SPIC** = compétence **JA** : 💡 **Arrêt TC 2002, « Labrosse c/ Gaz de France »**



# THÈME 3 : LES SOURCES EXTERNES

Le droit Français et admin comprennent de nombreux textes qui proviennent du droit international et européen ce qui a des conséquences sur l'activité administrative. Les AA doivent respecter les sources du droit internes et externes.

## 1) L'insertion des sources externes dans l'ordre interne

**Art 53 C°** : énonce plusieurs catégories de traités internationaux qui doivent être ratifiés et approuvés en vertu d'une loi (ne prennent effet qu'à condition d'avoir été ratifiés ou approuvés)  
Ceux non visés par cet article peuvent être mis en œuvre par un décret.

**Art 55 C°** : Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie => condition de réciprocité

### ► La ratification et l'approbation = insertion formelle d'un traité international dans l'ordre juridique interne.

- Pour les traités visés à l'article 53 de la Constitution, une loi de ratification est requise (contrôlée uniquement par le Conseil constitutionnel)
- Pour les autres traités, la ratification se fait par décret (contrôlé par le JA).

⚠ Le juge administratif ne contrôle pas la régularité de la loi de ratification ni la compétence du législateur. En revanche, lorsque la ratification est faite par décret, le Conseil d'État est compétent pour :

- vérifier le respect de la procédure réglementaire,
- censurer le décret si l'administration a ratifié un traité qui aurait dû relever de la loi (article 53),
- écarter les dispositions couvertes par des réserves françaises.

Le JA peut aussi connaître indirectement des traités via des actes administratifs mettant en œuvre la loi de ratification ou les stipulations du traité.

### ► La publication

Un traité non publié est inapplicable en droit interne. La publication conditionne son entrée en vigueur en France, même si le traité est déjà en vigueur à l'international. Pour le droit de l'UE :

- Les règlements sont directement applicables à la date qu'ils fixent.
- Les directives nécessitent une transposition (⚠ pendant le délai, l'État doit s'abstenir de toute mesure contraire (CE, *France Nature Environnement*, 2001), et après le délai, en l'absence de transposition, certaines dispositions peuvent produire effet.)

### ► La réciprocité

La condition de réciprocité est remplie lorsque tous les États signataires ont ratifié le traité.

Son contrôle est principalement diplomatique, non juridictionnel : le juge renvoie traditionnellement au ministre des Affaires étrangères (CE, *Rekhou*, 1981).

Initialement, le Conseil d'État refusait de discuter l'interprétation ministérielle, mais cette position est aujourd'hui remise en cause au regard du droit au procès équitable garanti par la CEDH.

-> Les **traités ont force de loi** même s'ils sont contraires aux lois françaises : **Article 26 de la**

## Constitution

-> Une **norme internationale** prime sur un acte administratif **SAUF** si une loi / norme constitutionnelle

**fait écran** : 💡 **Arrêt CE 1952, « Kirkwood »** = on contrôle la **légalité d'un acte administratif** par

rapport à un **engagement international**

-> Le **Conseil Constit** refuse lui de contrôler la conformité des lois aux traités dans le cadre de **l'article 55**

**de la Constitution** : 💡 **Décision CoCo 1975 « IVG »** -> **Distinction entre 2 types de contrôles** :

- **contrôle de constitutionnalité** fondé sur **article 61** réservé au CoCo

- **contrôle de conventionnalité** fondé sur **l'article 55** délégué aux juges ordinaires

=> Le CoCo renvoie aux **deux ordres de juridictions** de faire appliquer ou non le droit international

-> Il y a cependant une divergence entre les **2 ordres de juridiction** :

- Cour de cassation : 💡 **1975, « Société des cafés Jacques Vabre »** -> La cour **accepte** de faire

**prévaloir le traité sur une loi nationale**, même postérieure

- Pour le JA : **persistance de la « loi écran »** -> Le **CE refuse** pendant longtemps de trancher les conflits entre un traité et une loi

-> 💡 **CE 1989 « Nicolo »** : le **CE abandonne finalement la théorie de la loi écran** et accepte

désormais de **vérifier si une loi est compatible** avec les stipulations d'un traité

1/ Affirmation du  
principe de primauté

## Section 2 : La primauté des sources externes dans l'ordre interne

2/ La portée actuelle du  
principe de primauté

*A - Application large  
du principe*



